

1502039-27.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251968/2019 - Delegacia de Polícia de Suzano, 7124162 - Delegacia de Polícia de Suzano, 4238/19/309 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2251968 - Delegacia de Polícia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502039-27.2019.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502039-27.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251968/2019 - Delegacia de Polícia de Suzano, 7124162 - Delegacia de Polícia de Suzano, 4238/19/309 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2251968 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdir Aparecido dos Santos

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Valdir Aparecido dos Santos, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 29 de agosto de 2019 por volta das 19h26, na Rua Camila Scurço, 100, Vila Sol Nascente, nesta cidade e comarca de Suzano, o Réu, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas visando ao resultado comum com outro indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R\$ 1.000,00, e 01 (uma) carteira de couro, contendo a quantia de R\$ 50,00, em espécie, pertencentes a Guilherme de Carvalho Villela Silva. Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 37/38.

A denúncia foi recebida à fl. 62, em 27 de novembro de 2019. Regularmente citado (fl. 66), o Réu apresentou resposta à acusação às fls. 80/81. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Deivison Rego Lione e Ademir Moreira da Silva, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por escrito pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 137/138 e 147/149, respectivamente.

É o relatório. Passo a decidir.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela improcedência da ação penal.

Em que pese a materialidade delitiva ter restado demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 05/08 e pelo auto de avaliação de fl. 12, ao final da instrução, a autoria do crime não restou suficientemente comprovada.

Isto, pois os elementos de prova que incriminavam o Réu, obtidos na seara inquisitiva, não foram reproduzidos em juízo, razão pela qual somente há indícios de que o acusado tenha praticado o delito, mas esses não são suficientes para ensejar a sua condenação.

Com efeito, dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em audiência de instrução, a testemunha Deivison Rego Lione, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento com seu companheiro de equipe quando foram comunicados, via COPOM, acerca da ocorrência de roubo.

Diligenciaram para investigar e conseguiram abordar o Réu, que não portava nada de ilícito consigo ou o objeto subtraído. A vítima estava em um prédio próximo e alegou que ele a tinha roubado, na companhia de outra pessoa que não estava mais pela região. O ofendido alegou que eles tinham roubado a carteira e o celular dele, levados pelo outro rapaz, e que o Réu estava o acompanhando para a casa dele, para pegar mais bens. A vítima disse que estava dentro do prédio porque fugiu para dentro dele, mas não morava ali. Não havia nada na posse do acusado, que negou a acusação e disse que tinha certa amizade com a vítima. No momento da abordagem, o Réu estava do lado de fora do prédio, próximo a um caminhão. Ele estava parado.

Do mesmo modo, a testemunha Ademir Moreira da Silva, policial militar, afirmou que, no dia dos fatos, foi irradiada ocorrência de roubo via COPOM, razão pela qual ele e seu companheiro de equipe se dirigiram ao local informado. Identificaram o Réu por causa das características repassadas, abordando-o. Em revista pessoal, nada foi encontrado com o acusado. A vítima disse que foi abordada pelo Réu em conjunto com um segundo indivíduo. O declarante e seu companheiro de equipe chegaram ao local cerca de cinco, seis minutos depois da ocorrência irradiada.

Em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Asseverou que a vítima tinha uma dívida com ele e se comprometeu a pagar no dia dos fatos. Na ocasião, encontrou com o ofendido para que realizasse o pagamento, mas ele não trouxe o dinheiro. Esperou o pagamento por algumas horas. Falou, então, para irem para a casa dele pegar o dinheiro e, quando indo, foram abordados pela polícia. Por outro lado, a vítima – única pessoa que poderia esclarecer a dinâmica dos fatos sob análise – não foi encontrada para prestar depoimento em sede judicial, tendo a sua oitiva restado prejudicada, após desistência das partes.

Já os policiais militares ouvidos em audiência não presenciaram o crime e nada encontraram na posse do Réu na ocasião da abordagem, além de terem confirmado, em audiência, que ele disse que conhecia o ofendido, corroborando com a sua versão exculpatória acerca dos fatos.

Deste modo, não foram produzidas provas na fase judicial do processo, sob o crivo do contraditório, que tragam certeza acerca da autoria do crime pelo Réu, o que impede a conclusão de que o acusado efetivamente cometeu o delito narrado na inicial.

Sendo assim, inevitável concluir pela absolvição do acusado, com fundamento na insuficiência probatória da comprovação da autoria do delito, incidindo ao caso o princípio in dubio pro reo.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER Valdir Aparecido dos Santos das penas do crime de roubo (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, CPP.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Suzano, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA